renúncia de receita

quarta-feira, 16 de setembro de 2026 06:38

RENÚNCIA DE RECEITA – ART. 14

A renúncia de receita ocorre quando o ente privilegia um **grupo ESPECÍFICO de contribuintes**. Dessa forma, ela possui **caráter NÃO geral**, ou seja, é **discriminatória**. A renúncia compreende (ROL EXEMPLIFICATIVO):

(a) **Anistia – perdão de MULTA**;
(b) **Remissão – perdão da DÍVIDA** (TOTAL)
(c) **Subsídio**
(d) **Crédito PRESUMIDO**
(e) **Isenção NÃO geral**
(f) **Outros benefícios** (EX: Simples)
(g) **Alteração de alíquota** ou **BC** que **implique REDUÇÃO** discriminada de tributos

Lei ESPECÍFICA para concessão

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE RENÚNCIA

SEMPRE PRESENTE
(condições necessárias, mas não suficientes)

1) **Estimativa do impacto no exercício E** nos **2 seguintes**;
2) **Atender** ao disposto na **LDO**

OU

Demonstração que a **renúncia foi considerada na estimativa de receita da LOA**, e de que **NÃO afetará** as **metas de resultados fiscais** da LDO (AMF).

OU

Estar **acompanhada de medidas de compensação**, via:

(a) **Elevação de alíquotas**
(b) **Ampliação da BC**
(c) **Majoração** *ou* **criação** de tributo ou contribuição

Eleita esta opção, a renúncia só produzirá efeitos após implementada as medidas acima.